

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1552/2532

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด

โจทก์

นายเล็ก จันทรรพฤกษ์

ผู้คัดค้าน

นายสนัด เสียงสุวรรณ กับพวก

จำเลย

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ความว่า โจทก์ฎีกาขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งอนุญาตให้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8600 แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ให้แก่นายเล็ก จันทรรพฤกษ์ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งระงับการโอนที่ดินดังกล่าวไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75)

กรณีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 8600 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของนางประทุม เสียงสุวรรณ จำเลยที่ 2 ปรากฏว่านายเล็ก จันทรรพฤกษ์ ผู้คัดค้านซื้อที่ดินได้ในราคา 250,000 บาทโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินแปลงนี้ต่ำกว่าราคาที่ประเมินไว้คือราคา 300,000 บาทและก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนับ 3 และเคาะไม้ โจทก์ขอเข้าสู่ราคาแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อนุญาต การขายทอดตลาดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี ข้อ 83 ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้คัดค้านคัดค้านคำร้องว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายแล้วขอให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นเห็นว่า ราคาที่ดินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายให้ผู้คัดค้านเป็นราคาที่สมควร การขายทอดตลาดไม่ขัดต่อระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี ข้อ 83 และไม่ขัดต่อกฎหมาย พินาศขายยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68,67)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ระงับการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 8600 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แก่ นายเล็ก จันทรรพฤกษ์ ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 8600 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แก่ นายเล็ก จันทรรพฤกษ์ ผู้คัดค้านไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 8600 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แก่ นายเล็ก จันทรรพฤกษ์ ผู้คัดค้านไว้ในระหว่างฎีกา

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ